

Ενδοοικογενειακή Βία Προτάσεις

Άμεση τροποποίηση νομοθεσίας που παραβιάζει το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Κατάργηση

- του **N.4800/2021** που επιβάλλει **υποχρεωτική συνεπιμέλεια για ΟΛΑ** τα παιδιά, εκθέτοντας τα θύματα Ε.Β. σε μεγαλύτερο κίνδυνο¹ από αυτό στον οποίο βρίσκονταν πριν την απόδραση από τη βίαιη σχέση και παρέχοντας έως και δυνατότητα αφαίρεσης επιμέλειας ή γονικής μέριμνας από τον ασφαλή γονέα στη βάση των επιστημονικά ανυπόστατων εννοιών «γονεϊκή αποξένωση», «υποβολή ή εμφύτευση ψευδών αναμνήσεων» ή άλλων παρόμοιων έννοιών. Παραβιάζονται:
 - ο τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης (N. 4531/2018)
 - ο την Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού (N.2101/1992).
 - ο την Οδηγία 2012/29/ΕΕ για τα Δικαιώματα των Θυμάτων (N. 4478/2017)
 - ο την Οδηγία 2024/1385/ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της Ε.Β.
- των εναλλακτικών διαδικασιών επίλυσης των διαφορών **μεταξύ θύματος – δράστη Ε.Β.** [παραβίαση άρ. 48.1 ΣτΚ], δηλαδή:
 - ο της **Ποινικής Διαμεσολάβησης²** στις υποθέσεις **Ε.Β.** (Κεφάλαιο Δ΄ του Ν.3500/2006)
 - ο της **ΥΑΣΔ³** και των υποχρεωτικών διαμεσολαβήσεων (που προβλέπει ο Ν.4800/2021) σε υποθέσεις Οικογενειακού Δικαίου
- της σύνδεσης⁴ αποζημίωσης – αποδοχής ποινικής διαμεσολάβησης [παραβίαση άρ. 30 ΣτΚ], επειδή πειθαναγκάζει τα πιο ευάλωτα οικονομικά θύματα ενδοοικογενειακής βίας να δεχθούν την υπαγωγή της υπόθεσής τους σε ποινική διαμεσολάβηση

¹ επειδή **απαγορεύει στα θύματα** (γυναίκες και παιδιά, εντός και εκτός γάμου) **να αποδράσουν από την ενδοοικογενειακή βία**, παρέχοντας σε όλους τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας τη δυνατότητα, **χωρίς να προβούν σε καμία νομική ενέργεια**, να διατηρήσουν και να επεκτείνουν τον ακραίο έλεγχο τους στη ζωή των θυμάτων τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα (πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση).

² **Μεταβατικές διατάξεις** (για διάστημα 3 ετών) **απαιτούνται** για την προστασία θυμάτων που έχουν ήδη αποδεχθεί την έναρξη Ποινικής Διαμεσολάβησης ώστε να επιτηρείται η ασφάλειά τους και να εντοπίζονται τυχόν παραβιάσεις των όρων της.

³ Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης

⁴ άρ.11, παρ. γ, Ν.3500/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 123, Ν.5090/2024

Εφαρμογή των προβλέψεων της Ελληνικής Νομοθεσίας

- Άμεση **υλοποίηση**⁵ των **συστάσεων της GREVIO**, που περιλαμβάνονται στην **Έκθεση**⁶ αξιολόγησης για τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα **ΔΕΝ** εφαρμόζει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Ανάμεσα στις **71 συστάσεις** της GREVIO, τις οποίες η χώρα μας **οφείλει να υλοποιήσει** εντός τριετίας (**Δεκ. 2026**), περιλαμβάνονται **34 επείγουσες** (σοβαρές ελλείψεις που πρέπει άμεσα να διορθωθούν) και **18 κατεπείγουσες** (παραβίαση ή μη εφαρμογή).
- Πλήρης ενσωμάτωση⁷ της **Οδηγίας 2024/1385/ΕΕ**, μεγάλο τμήμα της οποίας **συμπίπτει με τις προβλέψεις της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης**
- **Άμεση ενεργοποίηση όλων των προβλέψεων** που περιλαμβάνουν οι νόμοι:
 - ο Οδηγία 2012/29/ΕΕ (N.4478/2017)⁸.
 - ο Σύμβαση Κωνσταντινούπολης (N.4531/2018)
 - ο Οδηγία 2024/1385/ΕΕ (κατόπιν πλήρους ενσωμάτωσής της)**με έμφαση** στην αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνου, στην προστασία παιδιών-θυμάτων και μαρτύρων και της μητέρας τους κατά την άσκηση των γονεϊκών δικαιωμάτων του δράστη και στην παροχή αποζημίωσης στα θύματα.

⁵ Χρειάζεται **κατεπείγουσα διαβούλευση** για τον σχεδιασμό εφικτών, άμεσων, διαδικασιών και εργαλείων.

⁶ Διαθέσιμο στο <https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/greece> (14.11.2023)

⁷ μόνο 9 από τα 44 άρθρα της Οδηγίας ενσωματώθηκαν, και αυτά ελλιπώς, στο Ελληνικό Δίκαιο με τον Ν.5172/2025.

⁸ Προέβλεπε (άρ. 74-76) ίδρυση **5 δομών** προστασίας ανηλίκων θυμάτων - «Σπίτι του Παιδιού» εκ των οποίων, μέχρι σήμερα, έχουν λειτουργήσει μόνο της Αθήνας/Πειραιά και προσφάτως της Θεσσαλονίκης, παρέχοντας μόνο τμήμα (δικανική συνέντευξη για λήψη κατάθεσης) των προβλεπόμενων υπηρεσιών, και αυτό μόνο σε επιλεγμένα, από την Εισαγγελία, παιδιά.

Άμεση παροχή αποτελεσματικής προστασίας σε ΟΛΑ τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας

Προϋποθέτει:

- την **ποινικοποίηση** όλων των μορφών βίας
- τη **δυνατότητα εντοπισμού και συσχέτισης** διαφορετικών βίαιων επεισοδίων ώστε να ασκείται δίωξη ως **επαναλαμβανόμενο** και **διαρκές** έγκλημα
- θεσμοθετημένη διαδικασία συντονισμένης **διατομεακής** ανταπόκρισης και συνεργασίας μεταξύ όλων των Αρχών και Φορέων
- την **άμεση επιβολή περιοριστικών όρων**⁹ **προστασίας** (από τη στιγμή της καταγγελίας μέχρι να εκλείψει ο κίνδυνος), οι οποίοι:
 - αποφασίζονται και επικαιροποιούνται στη βάση **αξιολογήσεων κινδύνου**
 - πλαισιώνονται από **αυστηρή επιτήρηση της ασφάλειας** των θυμάτων μέσω της οποίας επιτυγχάνεται **έγκαιρος εντοπισμός και αναφορά κάθε παραβίασης** από τον δράστη, ώστε να του **επιβληθούν** οι ανάλογες **κυρώσεις**

Ποινικοποίηση όλων των μορφών ενδοοικογενειακής βίας (βλ. ορισμούς στη ΣτΚ και την Οδηγία 2024/1385/ΕΕ)¹⁰

Παρά τις δύο πρόσφατες τροποποιήσεις (Ν.5090/2024 και Ν.5172/2024), εξακολουθούν να **λείπουν** από τον Ν.3500/2006 οι **πιο συχνές (και επώδυνες) μορφές** ενδοοικογενειακής βίας, δηλαδή:

1. **ψυχολογική βία** με την μορφή **ακράιου ελέγχου** (coercive control)
2. **ψυχολογική βία** με την μορφή **εξύβρισης**
3. **οικονομική βία** (πολλαπλών μορφών)
4. **έκθεση παιδιών** στην κακοποίηση της μητέρας τους: παρότι αποτελούσε πάντα ποινικό αδίκημα (άρ. 1.3., Ν.3500/2006), **δεν ασκούνται διώξεις για την κακοποίηση του παιδιού** (ούτε καν στις γυναικοκτονίες που τελέστηκαν ενώπιον

⁹ όχι μέσω Ασφαλιστικών Μέτρων

¹⁰ **Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης** (ΣτΚ - Ν.4531/2018, **άρθρο 3, παρ. β**) και άρ. 2 της Οδηγίας 2024/1385/ΕΕ (άρ. 4, Ν.5172/2025).

παιδιού). Η ενσωμάτωση της ρητής πρόβλεψης στα άρ. 6, 7 και 9, Ν.3500/2006 (όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.5090/2024), προς το παρόν, φαίνεται να μην οδηγεί σε δίωξη **ως αυτοτελές αδίκημα** αλλά να αναφέρεται ως επιβαρυντική περίπτωση.

* η καταδίωξη/μη εμφανής παρακολούθηση ή παρενόχληση (**stalking**) προστέθηκε¹¹ μόλις το 2025 στον Ν.3500/2006, αλλά ως **μορφή απειλής** (άρ. 7.2) και **όχι ως αυτοτελές αδίκημα**.

Μέχρις ότου θεωρηθούν αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας, κάποιες από αυτές τις μορφές βίας δεν αποτελούν καν αδίκημα και άλλες διώκονται μόνο **κατ' έγκληση** και, επομένως, μπορούν να καταγγεληθούν μόνο τα αδικήματα που τελέστηκαν **εντός τριμήνου**, απαιτείται η **καταβολή παραβόλου**, δεν μπορεί να εφαρμοστεί **αυτόφωρη διαδικασία** και οι Εισαγγελικές/Δικαστικές Αρχές δεν μπορούν να **επιβάλλουν περιοριστικούς όρους** (Άρ. 18, Ν.3500/2006) για την προστασία των θυμάτων.

Η Ενδοοικογενειακή βία είναι **επαναλαμβανόμενο και διαρκές έγκλημα**

Εμφατικά επισημαίνουμε πως η ψυχολογική και οικονομική βία, αποτελούν **καθημερινή πρακτική των δραστών ενδοοικογενειακής βίας**, η οποία προσβάλλει τα έννομα αγαθά τουλάχιστον της προσωπικής ελευθερίας, της τιμής, της ψυχικής και σωματικής υγείας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, και της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας. Η ψυχολογική και οικονομική βία **δεν σταματούν ακόμα και όταν επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα**, που είναι **ο έλεγχος της ζωής του θύματος από τον δράστη**, αλλά συνεχίζονται προκειμένου να διατηρηθεί αυτός ή να ανακτηθεί όταν το θύμα προσπαθεί να αποδράσει.

Επομένως **το έννομο αγαθό βλάπτεται διαρκώς αφού η παράνομη κατάσταση διαρκεί συνήθως για αρκετά έτη** (ακόμα και μετά τη διάσταση/διαζύγιο) και οι δράστες, εμφανώς, **δεν σκοπεύουν να προβούν αυτοβούλως σε ενέργειες για να αρθεί η παράνομη κατάσταση** εκτός εάν αναγκαστούν εκ του νόμου.

¹¹ με το αρ. 13 του Ν.5172/2025

Διατομεακή ανταπόκριση

Είναι ο μόνος τρόπος για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της προστασίας των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και να μειωθεί η δευτερογενής θυματοποίησης που τώρα υφίστανται οι επιζώσες και τα παιδιά τους από τις διαδικασίες που εφαρμόζει το «Σύστημα» προστασίας τους

- Θεσμοθέτηση **διατομεακής συνεργασίας** (Άρ. 7 και 18, ΣΤΚ) μεταξύ των τομέων Αστυνομία, Δικαιοσύνη, Εξειδικευμένες και Γενικές Υπηρεσίες Υποστήριξης, με ορισμό σε κάθε υπόθεση Ε.Β. μιας εξειδικευμένης επαγγελματία ως **«πρόσωπο αναφοράς»** (Άρ 55.2, ΣΤΚ) προκειμένου, μέσω **αμφίδρομης επικοινωνίας με την επιζώσα** και με τις αρμόδιες **Αρχές/Φορείς**, να συντονίζει τις ενέργειες **διατομεακής ανταπόκρισης** στις οποίες περιλαμβάνονται:
 - ο **αξιολογήσεις κινδύνου** στη βάση των οποίων σχεδιάζονται και εφαρμόζονται **τάχιστα εξατομικευμένα μέτρα προστασίας** (νομικά ή άλλα)
 - ο **στενή «επιτήρηση» ασφάλειας** προστατευόμενων ατόμων (από το πρόσωπο αναφοράς, όχι την Αστυνομία) και επικαιροποίηση μέτρων προστασίας
 - ο **έγκαιρος εντοπισμός παραβιάσεων** και άμεση επιβολή κυρώσεων
- Ιδανική μορφή διατομεακής συνεργασίας είναι η παροχή όλων σχεδόν των υπηρεσιών κάτω από την ίδια στέγη, σε **Κέντρα Οικογενειακής Δικαιοσύνης για επιζώσες Ε.Β.** (κατά το μοντέλο των Family Justice Centers) και σε **«Σπίτια του Παιδιού»** (κατά το μοντέλο των Barnahus όπου, **εκτός από τη δικανική συνέντευξη**, παρέχονται στα παιδιά και άλλες υπηρεσίες π.χ. θεραπεία τραύματος, ιατρικές και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης).

Μέτρα προστασίας

Αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνου (Άρ. 51)

Η GREVIO ζητά κατεπείγοντως¹² από τις Ελληνικές Αρχές να διασφαλίσουν ότι:

- διαθέτουν **τυποποιημένες διαδικασίες** για τη διεξαγωγή συστηματικής και ευαίσθητης ως προς το φύλο **αξιολόγησης κινδύνου** και για τη **διαχείριση της ασφάλειας**
- οι αξιολογήσεις κινδύνου **επαναλαμβάνονται σε όλα τα σχετικά στάδια** της ποινικής διαδικασίας και
- **βασίζονται σε μια αποτελεσματική πολύ-τομεακή προσέγγιση** (Αρχές, εξειδικευμένες υπηρεσίες και ΜΚΟ) προκειμένου να μετριαστούν οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των θυμάτων.

Προτάσεις εφαρμογής

- αξιολόγηση της **επικινδυνότητας του δράστη** μέσω **αυτεπάγγελτης αναζήτησης** στα πληροφοριακά συστήματα της ΕΛ.ΑΣ. και της Δικαιοσύνης **πληροφοριών** σχετικά με:
 - την κατοχή όπλου (παράνομου, νόμιμου ή υπηρεσιακού)
 - προηγούμενες καταγγελίες και/ή καταδίκες για:
 - ενδοοικογενειακή βία (με το ίδιο και/ή διαφορετικά θύματα)
 - σεξουαλικά εγκλήματα (με το ίδιο και/ή διαφορετικά θύματα)
 - άσκηση βίας εναντίον ανηλίκου ατόμου ή ενώπιόν του
 - κακοποίηση κατοικίδιου ζώου
 - παραβίαση περιοριστικών όρων ή όρων ποινικής διαμεσολάβησης, ασφαλιστικών μέτρων και δικαστικών αποφάσεων
 - την ύπαρξη **εξαρτημένων** από το θύμα **μελών** (π.χ. τέκνα) και **τη σχέση τους με τον δράστη**
- θεσμοθέτηση (για διατομεακή χρήση) **κοινού εργαλείου αξιολόγησης κινδύνου**. Η **αρχική αξιολόγηση** διεξάγεται **άμεσα**:

¹² Συστάσεις (παρ. 277 στην έκθεση της GREVIO <https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/greece>) για την εφαρμογή του Άρ. 51 ΣτΚ., Η έκδοση της ΚΥΑ που προβλέπει το άρθρο 23Α, παρ. 6, Ν.3500/2006, πρέπει να ικανοποιεί **κατ' ελάχιστον** αυτά τα σημεία.

- **με όλες** τις επιζώσεις (κατόπιν συναίνεσής τους)
- **κατά την πρώτη επαφή** με οποιαδήποτε Αρχή ή Φορέα Υποστήριξης
- στο **σημείο πρώτης επαφής**¹³ (εάν απαιτείται, τηλεφωνικά ή προσέρχεται επαγγελματίας)
- **επικαιροποιείται** ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή νωρίτερα εάν προκύπτει ανάγκη (κλιμάκωση κινδύνου που αναφέρεται από την επιζώσα ή εντοπίζεται από τη σύμβουλο που επιτηρεί την ασφάλεια της ίδιας και των παιδιών της)
- πρέπει να οδηγεί **άμεσα σε λήψη μέτρων προστασίας** (νομικών ή άλλων) ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου και σε κατάρτιση (ή τροποποίηση) **σχεδίου ασφαλείας** της επιζώσας
- **άμεση μεταβίβαση** [π.χ. μέσω πλατφόρμας ή e-mail] του αποτελέσματος κάθε αξιολόγησης κινδύνου **στην Αρχή που δύναται να διατάξει περιοριστικούς όρους** (Άρ. 18, Ν.3500/2006)
- στην ίδια ή σε παρόμοια πλατφόρμα, να **καταχωρείται άμεσα**:
 - **κάθε διάταξη** περιοριστικών όρων, ασφαλιστικών μέτρων προστασίας και/ή όρων ποινικής διαμεσολάβησης (από την Αρχή που την εκδίδει)
 - **κάθε παραβίαση** των προαναφερθέντων (από τη σύμβουλο που επιτηρεί την ασφάλεια)
 - **κυρώσεις** που επιβλήθηκαν για κάθε παραβίαση (από την Αρχή που την επιβάλλει)
- **πρόσβαση** στο περιεχόμενο της πλατφόρμας **έχει η επιζώσα και όλες οι αρμόδιες Αρχές**: Αστυνομία, Εισαγγελία, Δικαστικοί Λειτουργοί Ποινικών και Πολιτικών¹⁴ δικαστηρίων. **Διαβαθμισμένη πρόσβαση** έχουν Φορείς που παρέχουν Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Υποστήριξης και οποιοσδήποτε άλλος Φορέας οριστεί ότι διεξάγει αξιολόγηση κινδύνου (Κοινωνικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Υγείας) ή συμμετέχει στην Διατομεακή Ανταπόκριση όταν αρχίσει να εφαρμόζεται το αρ. 23Α Ν.3500/2006 (π.χ. Σπίτι του Παιδιού, Επιμελήτριες/-ές Ανηλίκων)]

¹³ Ενδέχεται να είναι και η κατοικία της (π.χ. όταν η πρώτη επαφή είναι με την Άμεση Δράση)

¹⁴ Προκειμένου να υποστηρίξουν την εφαρμογή του Άρ. 31, Ν.4531/2018

Διαχείριση κινδύνου

Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης (Ν.4531/2018) **επιτάσσει** να είναι διαθέσιμα **σε όλες τις γυναίκες και τα παιδιά που υφίστανται Ε.Β., τουλάχιστον** τα ακόλουθα νομικά μέτρα προστασίας:

- **άμεση «έξωση» του δράστη από την οικία και απαγόρευση επαναπροσέγγισης** οικίας και/ή θυμάτων (**Άρ. 52**)
- **επείγουσα ασφαλής απομάκρυνση των θυμάτων** από την οικογενειακή εστία (**Άρ. 23**) μόνο όταν το θύμα το θεωρεί ασφαλέστερο από την έξωση του δράστη
- **άμεση προστασία μέσω περιοριστικών όρων** που εκδίδονται **χωρίς επιβάρυνση**¹⁵ του θύματος (**Άρ. 53.2**)
- **ειδικά μέτρα** για προστασία θυμάτων, μελών της οικογένειάς τους και μαρτύρων από εκφοβισμό, αντίποινα και επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση (**Άρ. 56.1.α**)
- **επιβολή κυρώσεων** στον δράστη για την τιμωρία των αδικημάτων (**Άρ. 45**) και για την παραβίαση περιοριστικών όρων (**Άρ. 53.3**)
- **ενημέρωση εάν αποδράσει ή αφεθεί ελεύθερος ο δράστης** (**Άρ. 56.1.β**)
- **αποφυγή επαφής με τον δράστη** σε όλους τους χώρους (**Άρ. 56.1.ζ**).

Επιπρόσθετα στα παραπάνω, **τα παιδιά, θύματα ή μάρτυρες Ε.Β., δικαιούνται:**

- **ειδική υποστήριξη και μέτρα προστασίας** (**Άρ. 26 & 56.2**) που, ανάλογα την περίπτωση, μπορεί να είναι πολύ αυστηρά (**Άρ. 45.2**) και αποφασίζονται με βάση το **βέλτιστο συμφέρον** κάθε παιδιού, στο οποίο **μπορεί να περιλαμβάνεται και η ασφάλεια της μητέρας του**
- **να θεωρούνται θύματα Ε.Β.** (**Άρ. 1.3 του Ν.3500/2006**): επομένως να ασκείται **αυτεπάγγελα δίωξη** για την έκθεσή τους σε περιστατικά Ε.Β. όλων των μορφών (**Άρ. 6-9 του Ν.3500/2006**) **που διαπράχθηκαν ενώπιον τους**. Το ίδιο ισχύει εάν η μητέρα του παιδιού ή άλλο μέλος της οικογένειάς του **δολοφονηθεί** (**Άρ. 299 Π.Κ.**) ή υποστεί **θανατηφόρα σωματική βλάβη** (**Άρ. 311 Π.Κ.**), ακόμα και **χωρίς την παρουσία του παιδιού** κατά την διάπραξη του εγκλήματος.
- να λαμβάνεται **πάντα υπόψη η έκθεση των παιδιών σε Ε.Β.** (ως **θύμα ή μάρτυρας**) όταν καθορίζονται **δικαιώματα επιμέλειας ή επικοινωνίας** και να

¹⁵ Είναι εμφανές πως, για τη χώρα μας, αυτό μπορεί να αναφέρεται μόνο σε κράτηση του δράστη και επιβολή περιοριστικών όρων στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, καθώς τα ασφαλιστικά μέτρα περιλαμβάνουν μεγάλη επιβάρυνση του θύματος αφού απαιτούν χρήματα, δικηγόρο και χρόνο για να συνταχθεί δικόγραφο και για να εκδοθούν αποφάσεις προσωρινής διαταγής και ασφαλιστικών μέτρων.

διατάσσονται **μέτρα που διασφαλίζουν** πως η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων **δεν θίγει την ασφάλεια ή τα δικαιώματα** των παιδιών και της μητέρας τους (**Άρ. 31**)

Αυξημένη επαγρύπνηση για τη μείωση της δευτερογενούς θυματοποίησης και του κινδύνου που διατρέχουν τα θύματα Ε.Β. λόγω υποχρεωτικής συνεπιμέλειας

Το **Άρ. 31, ΣτΚ** (Επιμέλεια, δικαιώματα επίσκεψης και ασφάλεια) απαιτεί να διασφαλίζεται πως:

- κατά τον καθορισμό της επιμέλειας και των δικαιωμάτων επίσκεψης των παιδιών, λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας
- η άσκηση δικαιωμάτων επίσκεψης ή επιμέλειας δεν θίγει τα δικαιώματα και την ασφάλεια του θύματος ή των παιδιών

Διαπιστώνοντας **πλήρη παραβίαση του άρ. 31** από τις προβλέψεις του Ν.4800/2021 η **GREVIO** απευθύνει προς τις Ελληνικές Αρχές **μία επείγουσα και δύο κατεπείγουσες** συστάσεις.

A. ζητά κατεπειγόντως¹⁶ να λάβουν όλα τα αναγκαία **πρακτικά και νομοθετικά μέτρα** για να διασφαλίσουν ότι:

- α. σε όλες τις πολιτικές και πρακτικές λαμβάνεται υπόψη πως **η κοινή γονική μέριμνα, στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας**, μπορεί να αποτελεί για τον δράστη **το μέσο για να συνεχίσει να διατηρεί τον έλεγχο και την κυριαρχία** επί της μητέρας και των παιδιών της και **για (να συνεχίσει) να ασκεί βία** εναντίον τους,
- β. **τα δικαστήρια υποχρεούνται να εξετάζουν όλα τα ζητήματα** που αφορούν τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία όταν λαμβάνουν οποιαδήποτε **απόφαση σχετικά με την επιμέλεια και τα δικαιώματα επίσκεψης**,
- γ. **ενσωματώνονται διαδικασίες αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνου** για τον καθορισμό της επιμέλειας και των δικαιωμάτων επίσκεψης και **περιορίζονται τα δικαιώματα** αυτά όταν είναι **απαραίτητο για να εγγυηθούν την ασφάλεια** της μητέρας και του παιδιού,

¹⁶ Κατεπείγουσα σύσταση (παρ. 200) της GREVIO για την εφαρμογή του Άρ. 31 ΣτΚ (Επιμέλεια, δικαιώματα επίσκεψης και ασφάλεια). Έκθεση διαθέσιμη από: <https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/greece>

δ. **θα τερματιστεί η πρακτική της αφαίρεσης των παιδιών από μη βίαιους γονείς ή του περιορισμού των γονεϊκών τους δικαιωμάτων με την αιτιολογία του "συνδρόμου γονεϊκής αποξένωσης" ή συναφών εννοιών,**

ε. **να αρθούν τα εμπόδια που εμποδίζουν τις γυναίκες θύματα και τα παιδιά τους να διαφύγουν από τη βία.**

Β. **ζητά κατεπειγόντως¹⁷ να διασφαλίσουν πως παρέχονται Κατευθυντήριες Οδηγίες και εξειδικευμένη κατάρτιση σε Εισαγγελικούς και Δικαστικούς Λειτουργούς καθώς και σε όλες/-ους τις/τους επαγγελματίες που εμπλέκονται στη δικαστική διαδικασία¹⁸ προκειμένου να κατανοούν:**

- τις βλαβερές συνέπειες της βίας στα **παιδιά που εκτίθενται σε αυτήν** και πώς τα καθιστά θύματα από μόνα τους
- την **έλλειψη επιστημονικής βάσης** για το «σύνδρομο γονεϊκής αποξένωσης» και παρόμοιες έννοιες
- τις **απαιτήσεις των διατάξεων** της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης σχετικά με την επιμέλεια και τα δικαιώματα επίσκεψης.

Γ. **ζητά επειγόντως¹⁹**

- **να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις της τρέχουσας δικαστικής πρακτικής** λήψης αποφάσεων σχετικά με την **επιμέλεια και τα δικαιώματα επίσκεψης στην ασφάλεια των γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και των παιδιών τους**, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων με τις **έμφυλες δολοφονίες γυναικών και των παιδιών τους**
- **να αναλύσουν τη σχετική νομολογία και να συλλέξουν δεδομένα σχετικά με τη χρήση που κάνουν οι δικαστές/-ριες για τον περιορισμό ή την αφαίρεση των γονικών δικαιωμάτων ή των δικαιωμάτων επίσκεψης στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας.**

¹⁷ Κατεπείγουσα σύσταση (παρ. 201) της GREVIO για την εφαρμογή του Άρ. 31 ΣτΚ

¹⁸ δικηγόροι, επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων που αναλαμβάνουν ρόλο πραγματογνώμονα ή τεχνικού συμβούλου καθώς και στελέχη από τα Σπίτια του Παιδιού, τις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων, τις Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων ή ιδιώτες που ενεργούν κατόπιν εισαγγελικής ή δικαστικής εντολής

¹⁹ Επείγουσα σύσταση (παρ. 202) της GREVIO για την εφαρμογή του Άρ. 31 ΣτΚ

Μεταβατικές προτάσεις εφαρμογής

Προτείνεται, μέχρι την κατάργηση του Ν.4800/2021, στις υποθέσεις όπου υπάρχει αναφορά ενδοοικογενειακής βίας (ακόμα και υποψία):

1. να απαγορευτεί η έκδοση δικαστικών αποφάσεων **συνεπιμέλειας και/ή εναλλασσόμενης κατοικίας**
2. να απαγορευτεί η χρήση στις αίθουσες δικαστηρίων, στις δικαστικές αποφάσεις και στα δικόγραφα του όρου «γονεϊκή αποξένωση» και όλων των παρόμοιων όρων όπως «διάρρηξη των σχέσεων» τέκνου-γονέα και «διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του»
3. να παρέχεται στην επιζώσα **ποιοτική, δωρεάν νομική εκπροσώπηση** για όλες τις υποθέσεις (βλ. Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη)
4. να δημιουργηθεί (ψηφιακός) **δικαστικός φάκελος για κάθε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας** προκειμένου να **συσχετίζονται ΟΛΕΣ** οι υποθέσεις (ποινικές και αστικές) κάθε εμπλεκόμενου μέρους, συμπεριλαμβανομένων και των εξαρτημένων μελών τους. Θα παρέχεται έτσι στα δικαστήρια (ποινικά και οικογενειακού δικαίου) μια **συνολική, διαχρονική, εικόνα** για τους φερόμενους ως δράστες ενδοοικογενειακής βίας, για την **επικινδυνότητά** τους και για την **τάση τους να εργαλειοποιούν και να παρακωλύουν την Δικαιοσύνη**.
5. να **τροφοδοτούνται οι δικαστές/-τριες με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες**, δηλαδή **τα αποτελέσματα** αξιολογήσεων κινδύνου, επιτήρησης της ασφάλειας των θυμάτων και παραβίασης όρων, μέτρων και δικαστικών αποφάσεων καθώς και με τον δικαστικό φάκελο ενδοοικογενειακής βίας (βλ. σημείο 4)
6. να δημιουργηθούν **ασφαλείς χώροι** (κατ' εφαρμογή του άρ. 32 της Οδηγίας 2024/1385/ΕΕ) **για εποπτευόμενη επικοινωνία** όταν ο βίαιος γονιός διατηρεί το δικαίωμα επικοινωνίας με το παιδί. Την εποπτεία να αναλαμβάνουν ειδικά εκπαιδευμένοι/-ες επαγγελματίες, οι οποίες/-οι **επιτηρούν την ασφάλεια** παιδιού και κακοποιημένης μητέρας και, **έχοντας άμεση διασύνδεση με δικαστική αρχή**, διατυπώνουν **προτάσεις τροποποίησης της επικοινωνίας και/ή επιβολή κυρώσεων** (όπως αυτές που περιλαμβάνει το **Άρ. 45** της Σύμβασης) **στον δράστη**, οποτεδήποτε έχουν λόγους να πιστεύουν ότι δεν εξυπηρετείται το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού ή ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος για το παιδί ή/και την μητέρα.

7. να θεσπιστούν για όλα τα παραπάνω **ευέλικτες και ταχείες διαδικασίες ελέγχου και λογοδοσίας** Δικαστών/-τριών και Εισαγγελέων Ανηλίκων που δεν θα εξαρτώνται αποκλειστικά από την δυνατότητα της επιζώσας να υποβάλλει αναφορά.

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της
ενδοοικογενειακής βίας και της δευτερογενούς
θυματοποίησης των επιζώσων ΚΑΙ των
παιδιών τους «περνάει» μέσα από το
Σύστημα Προστασίας Παιδιών

Η Ελλάδα **ΔΕΝ ΕΧΕΙ**
αλλά προσποιούμαστε πως υπάρχει
και **το συντονίζει η/ο Εισαγγελέας**
Ανηλίκων

Μεσοπρόθεσμες προτάσεις

Δημιουργία **διακριτού** Συστήματος Προστασίας Παιδιών (CPS-Child Protection Services σε άλλες χώρες), με **αποκλειστικές αρμοδιότητες**:

- την παραλαβή και **διερεύνηση κάθε αναφοράς** (ακόμα και απλής **υποψίας**) για κακοποίηση παιδιού ή έκθεσή του σε ακατάλληλες ή επικίνδυνες συνθήκες διαβίωσης
- την **τεκμηρίωση ή μη** της αναφοράς
- την **άμεση λήψη** μέτρων προστασίας και την **παρακολούθηση** της εφαρμογής τους
- την παροχή **θεραπευτικών και/ή υποστηρικτικών υπηρεσιών** στο παιδί και στα **μη κακοποιητικά μέλη** της οικογένειάς του, εφόσον χρειάζεται
 - το παιδί λαμβάνει σχεδόν όλες τις υπηρεσίες στο **Σπίτι του Παιδιού** από επαγγελματίες που εργάζονται εκεί ή προσέρχονται για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους
- τον **συντονισμό των (προ)ανακριτικών και δικαστικών διαδικασιών** και την **παροχή απαραίτητων στοιχείων** (π.χ. κατάθεση παιδιού, αποτελέσματα ιατρικών και άλλων εξετάσεων, καταθέσεις και/ή Εκθέσεις επαγγελματιών που παρείχαν υπηρεσίες)
 - το παιδί συμμετέχει σε αυτές τις διαδικασίες στο **Σπίτι του Παιδιού**, στο οποίο προσέρχονται οι επαγγελματίες που απαιτείται να εμπλακούν και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η συμμετοχή του παιδιού γίνεται με **απόλυτα προστατευμένο τρόπο** καθώς δεν έρχεται σε επαφή με κανένα από αυτά τα άτομα, βρίσκεται σε διαφορετικό δωμάτιο και αλληλεπιδρά μόνο με την/τον ειδικά καταρτισμένη/-ο επαγγελματία που υλοποιεί την ανακριτική δικανική συνέντευξη.

Δημιουργία **Τυποποιημένων Διαδικασιών Λειτουργίας** για τον τρόπο με τον οποίο Δικαστικοί και Εισαγγελικοί λειτουργοί και άλλες/-οι **επαγγελματίες επικοινωνούν ή εξετάζουν το παιδί** ή το **βέλτιστο συμφέρον του** ώστε να μην παραβιάζονται τα δικαιώματά του και να μη κακοποιείται δευτερογενώς όπως, για παράδειγμα, ειδικές προβλέψεις για:

- τη διαδικασία, το περιεχόμενο και τη διατύπωση των ερωτήσεων, ανά ειδικότητα επαγγελματία και έργο που καλείται να επιτελέσει

- καταγραφή (βιντεοσκόπηση/ηχογράφηση) κάθε επικοινωνίας του παιδιού με κάθε επαγγελματία
- περιορισμός του αριθμού εξετάσεων του παιδιού (καταθέσεις, πραγματογνωμοσύνες και κοινωνικές έρευνες)
- τον προσδιορισμό της καταλληλότητα του χώρου
- επάρκεια των επαγγελματιών που αναλαμβάνουν την εξέταση και αξιολόγηση παιδιών

Άλλα ζητήματα

Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη (μειωμένη ή αναποτελεσματική)

- Παροχή **ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ δωρεάν νομικής εκπροσώπησης σε όλες τις επιζώσες** ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας, ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων, για **ΟΛΕΣ τις δίκες** (ποινικές και πολιτικές) που εκκινεί η επιζώσα ή ο δράστης εναντίον της
- **Μήνυση & αντιμήνυση Ε.Β.:** κρατούνται και οι δύο (αν αυτόφωρο) – χορηγείται panic button και στους δύο – φτάνουν στο ακροατήριο και οι δύο υποθέσεις (ξεχωριστά)
 - ο να **ελέγχεται ενδελεχώς** ποια από τις δύο είναι ψευδής → **αρχειοθέτηση και αυτεπάγγελτη δίωξη** του ψευδώς καταγγέλλοντα

* Το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί, αν θέλει, **να καταλογίζει το κόστος στον δράστη**, το οποίο συστήνεται ιδιαίτερα για δράστες που **εργαλειοποιούν το δικαστικό σύστημα** χρησιμοποιώντας **μεθοδολογία πανομοιότυπη των SLAPP**. Με στόχο να αποδομήσουν τις καταγγελίες εναντίον τους, να τρομοκρατήσουν τις επιζώσες για να τις αποσύρουν ή να τις τιμωρήσουν που τις έκαναν, καταθέτουν σωρεία εγκλήσεων, ασφαλιστικών μέτρων και αγωγών: αντιμηνύσεις ενδοοικογενειακής βίας, για ψευδή καταμήνυση/κατάθεση, συκοφαντική δυσφήμιση, παραβίαση διατακτικού επικοινωνίας, διεκδίκηση επιμέλειας/γονικής μέριμνας εξαιτίας «γονεϊκής αποξένωσης», κ.α.

Αποζημίωση

- **Άμεση παροχή αποζημίωσης σε όλα τα θύματα** ενδοοικογενειακής βίας για ψυχική οδύνη και για κάλυψη αναγκών (επιζωσών και παιδιών τους) όπως:
 - ο ασφαλή μετεγκατάσταση και διαβίωση
 - ο εξειδικευμένη θεραπεία τραύματος
 - ο ψυχοθεραπεία
- με σχεδόν αυτόματη διαδικασία, **χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και χωρίς την προϋπόθεση** να πρέπει πρώτα να στραφούν κατά του δράστη για διεκδικήσουν αποζημίωση.

* Το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί, αν θέλει, **να καταλογίζει το κόστος στον δράστη**

Καλή Νομοθέτηση

- **Ουσιαστική και διαρκής διαβούλευση** με:
 - ο τα ίδια τα **θύματα Ε.Β.** (στη συντριπτική πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά)
 - ο **εξειδικευμένες ΜΚΟ και Γυναικείες Οργανώσεις** που παρέχουν υπηρεσίες προστασίας και υποστήριξης
- κατά την **επεξεργασία νομοσχεδίων** αλλά και για
 - ο τη δημιουργία **Τυποποιημένων Διαδικασιών Λειτουργίας**
 - ο την **αξιολόγηση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας** των προβλέψεων

Πρωτογενής πρόληψη

- συστηματική υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και ευαισθητοποίησης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (προσχολική — πανεπιστήμιο), ενσωματωμένα στο επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα
 - ο για την ενδοοικογενειακή βία (με έμφαση στη συντροφική)
 - ο για την έμφυλη βία (με έμφαση στη βία κατά γυναικών)
- εφαρμογή της σεξουαλικής αγωγής ανά βαθμίδα εκπαίδευσης
- επιμόρφωση εκπαιδευτικών και υποστήριξη τους κατά την υλοποίηση προγραμμάτων και/ή κατά την αναφορά περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας στις Αρχές (άρ. 23, Ν.3500/2006)

Εκπαίδευση επαγγελματιών και Τυποποιημένες Διαδικασίες Λειτουργίας

- **γενική και ειδική κατάρτιση** (συνεχιζόμενη) των επαγγελματιών όλων των ειδικοτήτων που έρχονται σε επαφή με θύματα (αστυνομικοί, δικαστικοί λειτουργοί, επαγγελματίες υγείας και πρόνοιας, ψυχολόγοι, δικηγόροι)
 - ο Εξειδικευμένα πρωτόκολλα **διατομεακής διαχείρισης** περιστατικών, με checklists, φόρμες αναφοράς, αρμοδιότητες και ρόλους

Προστασία και Υποστήριξη Επιζωσών Ε.Β.

- Αναδιάρθρωση του τρόπου λειτουργίας της **Γραμμής SOS 15900** έτσι ώστε να παρέχει τεκμηρίωση αλλά και αποτελεσματικότερη και ουσιαστικότερη υποστήριξη και όχι απλώς διασύνδεση με το δίκτυο δομών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
- Δημιουργία ασφαλών χώρων **προσωρινής άμεσης φιλοξενίας (emergency shelters)** για επείγουσα διαμονή χωρίς να πληρούνται προϋποθέσεις ιατρικών εξετάσεων ή άλλες διαδικασίες γραφειοκρατικές και **χωρίς κριτήρια αποκλεισμού**
- Παροχή **προστατευόμενων διαμερισμάτων** μετάβασης έως ότου η επιζώσα ενταχθεί στην αγορά εργασίας
- **Προγράμματα πρακτικής υποστήριξης** για να μπορούν οι ωφελούμενες γυναίκες να επανεκκινήσουν τη ζωή τους: οικονομική ενίσχυση, κατάρτιση και εύρεση εργασίας.

Προγράμματα για δράστες ενδοοικογενειακής βίας

- Ανάπτυξη **κοινών ελάχιστων προτύπων** για τα προγράμματα δραστών
- Εφαρμογή προγραμμάτων σε **καταστήματα Κράτησης** (σήμερα εφαρμόζονται μόνο στο πλαίσιο Ποινικής Διαμεσολάβησης)
- Δημιουργία **μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης** των προγραμμάτων για δράστες και διασφάλιση ότι τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας **προστατεύονται επαρκώς** κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης και ότι τα ίδια και τα παιδιά τους είναι ασφαλή.

Συλλογή δεδομένων (ενδεικτική αναφορά)

- **Εθνικό μητρώο περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.** Ενιαίο σύστημα καταγραφής συγκρίσιμων διοικητικών δεδομένων από όλους τους τομείς (αστυνομία, δικαιοσύνη, υγεία, φορείς παροχής υπηρεσιών υποστήριξης) διαχωρισμένα κατά φύλο και ηλικία τόσο του θύματος όσο και του δράστη, κατά τύπο αδικήματος/βίας, κατά σχέση θύματος-δράστη και κατά γεωγραφική περιοχή.

- καθιέρωση ενός **συστήματος** που θα επιτρέπει την **παρακολούθηση της πορείας** των υποθέσεων σε όλα τα στάδια των διαδικασιών επιβολής του νόμου και των δικαστικών διαδικασιών (από καταγγελία μέχρι αμετάκλητη απόφαση)
- συλλογή δεδομένων για τις δικαστικές αποφάσεις σχετικά με την επιμέλεια/επικοινωνία/διαμονή των παιδιών που έχουν λάβει ρητά υπόψη τους περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας
- συλλογή δεδομένων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των διαμεσολαβήσεων (αστικών και ποινικών).